



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 9/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotazy k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 16.08.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů včetně odpovědí, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu se čtyřmi (4) dotazy. Níže Zadavatel uvádí znění dotazů Účastníka pod pořadovým číslem 20 - 23.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 20	1) Reagujeme na vysvětlení Zadavatele v odpovědi č. 16, která se týká požadavku referenční zakázky dle bodu 7.1. b), kde je popsán minimální požadavek na referenční zakázku „jejímž předmětem bylo vypracování PD, dodávka, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu o dimenzi potrubí min. DN250 v předizolovaném provedení s použitím elektrosvařitelných spojek, o délce min. 3 500 m a hodnota zakázky činila min. 50 mil Kč“. Považujeme se za významnou stavební společnost, která horkovodní přivaděče a rekonstrukce a výstavby CZT běžně realizuje. Chápeme, že zájem Zadavatele je definovat takové minimální požadavky na schopnosti a zkušenosti nabízejících, aby měl Zadavatel maximální jistotu, že dílo bude provedeno v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínech. Definice požadovaného kritéria přitom nesmí být diskriminační a měla by zohledňovat relevantní realizované projekty za dané časové období. Dle našeho názoru tomu tak v tomto případě není. Konkretizace požadavku je natolik specifická, že mnoho obdobně významných a možná i technicky složitějších a časově náročnějších projektů, které byly realizovány zkušenými dodavateli, a které byly provedeny ke spokojenosti investorů, tento požadavek prostě nemohou splnit. Jako příklad můžeme uvést projekt uchazeče, v rámci kterého bylo instalováno 27.000 m předizolovaného potrubí různých dimenzí, kdy jedno z největších zastoupení měla DN200 a maximální instalovaná dimenze byla DN300, byly zde použity elektrosvařitelné spojky, u svarů potrubí bylo prováděno 100% radiografických zkoušek svarů, projekt byl ve finanční hodnotě přes 211 000 000 Kč bez DPH. Nebylo ale položeno požadovaných min. 3.500 m potrubí dimenze min. DN250. Je z toho důvodu uchazeč pro Zadavatele nekvalifikovaný? Dle názoru uchazeče požadovaný rozsah v kombinaci se všemi ostatními požadavky Zadavatele splní reference v počtu velmi nízkých jednotek, ne-li jedna jediná. Máme

	za to, že by cílem zadavatele mělo být dostat co nejvíce nabídek, aby mohl vybrat relevantního dodavatele. V této kombinaci požadavků na referenci jsme přesvědčeni, že může zadavatel dostat pouze jednu nabídku složenou díky referencím z více firem. Proč právě u min. DN 250 a více požaduje zadavatel tuto délku? Zadavatel mohl stanovit požadavky nekumulativně, a to tak, aby byly v souladu se zákonem – tj. zkušenosti s určitou dimenzí svařovaného potrubí (plyn, horkovod, vodovod, kanalizace), zkušenosti s určitým druhem potrubí, zkušenosti v určité délce konkrétního potrubí horkovodu. Zadavatel však velmi účelově kumuluje požadavky do jednotlivých bodů, přičemž se nejedná ani o požadavky konzistentní (např. na délku potrubí nebo především na jeho dimenzi). Zadavatel tak vytváří prostředí, kdy zamezuje podat nabídku i odborným a zkušeným dodavatelům dotčeného typu zakázek, jakým je i naše společnost. Žádáme zadavatele, aby svůj požadavek přehodnotil. Pokud tak zadavatel neučiní, tak budeme muset využít všech zákonných prostředků k obraně proti takovému postupu zadavatele.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 20	Zadavatel již v odpovědi č. 16 uvedl, že požadavek považuje za přiměřený. K důvodům přiměřenosti uvádí toto: průměr uvedený v ZD pro realizaci veřejné zakázky je DN400 v celkové délce 12 000 m. Z pohledu Zadavatele je zvolená dimenze cca o 1/3 menší než dimenze montovaná a požadovaná délka cca 1/4 montované délky přiměřená. Zadavatel zvolil minimální délku pro rozměr min. DN250 právě z důvodu malého počtu referenčních zakázek o rozměru min. DN400, aby byla soutěž otevřená pro více Dodavatelů, jako nejbližší nižší dimenzi s vypovídající hodnotou a zároveň realizovanými zakázkami. Zadavatel dále doplňuje, že Dodavatelé provádějící realizaci v požadovaných dimenzích potrubí (tj. dimenze referenčních zakázek uvedených v části 2, Kvalifikační dokumentace), mají zkušenosti s mechanizací nutnou k realizaci a manipulaci s potrubím obdobných dimenzí, a dále s organizací a bezpečností práce na podobném typu zakázky. Zakázka je součástí strategické infrastruktury státu, proto si Zadavatel musí být jistý, že zakázka bude realizována dodavatelem, který má dostatečné kompetence.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 21	2) Zadavatel v popisu referencí správně odděluje tři fáze realizace předmětu zakázky – vypracování projektové dokumentace, dodání potrubí a realizaci samotného horkovodu. V drtivé většině případů nejsou obdobné zakázky realizovány jako celek, ale právě je některá výše uvedená část realizována samostatně – tedy realizace jsou soutěženy dle již vypracovaných PD, nebo investoři mají nakoupené potrubí a soutěží pouze realizační firmu. Zadavatel však tyto jasně oddělitelné části spojuje do jednoho kumulativního požadavku, což je dle našeho názoru v rozporu se zákonem. Žádáme zadavatele o přehodnocení těchto požadavků a změnu na reference samostatně na projektování a samostatně na realizaci s tím, že pokud by měl někdo referenci na kumulativní projekt, tak splňuje oba body.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 21	Zadavatel přehodnotil své požadavky v odst. 7.1 písm. a), písm. b) a písm. c), části 2 Kvalifikační dokumentace a provede následující úpravy. Zadavatel bude požadovat u referenčních zakázek pouze činnosti vypracování PD, montáže a uvedení do provozu. Činnost zpracování PD nemusí nastat kumulativně s činnostmi montáž a uvedení do provozu. Zadavatel zohlední úpravy v dodatku k ZD.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 22	3) Pokud zadavatel vědomě kumulativně spojuje požadavky do jednoho kvalifikačního kritéria (definice požadované reference), pak nerozumíme bodu, že se takový bod dá splnit více smlouvami na stejném zařízení – jak je tento bod zadavatelem myšlen? Má zadavatel tedy podvědomí, že nějaký subjekt právě takovou nestandardní referenci má – tedy že bude skládat jednu referenci (logicky dle aplikační praxe jeden smluvní vztah objednatel x zhotovitel) z více smluvních vztahů? Jak má pak zadavatel pojmout pojem „na stejném zařízení“? má se jednat o smluvní vztahy

	s jedním objednatelem, nebo mohou být různí objednatelé a místo má být stejné?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 22	Zadavatel sděluje, že s ohledem na odpověď na dotaz č. 21 zahrnující úpravu části 2, Kvalifikační dokumentace je tento dotaz již irelevantní, respektive aspekt na který poukazuje vyřešen.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 23	4) V rámci přezkoumatelnosti postupu zadavatele se ptáme, podle čeho se zadavatel rozhodoval pro volbu jednotlivých požadavků na různé dimenze potrubí i kvalifikačních požadavků v rámci referencí uchazeče a referencí členů realizačního týmu? V rámci kvalifikace se objevují různé kombinace požadavků na horkovody DN 400, jinde DN 250, jinde DN 350.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 23	Zadavatel zvolil požadavky na kvalifikaci tak, aby zakázka, která je součástí strategické infrastruktury státu, byla realizována dodavatelem, který má dostatečné kompetence v realizaci obdobných zakázek, a aby i členové realizačního týmu měli pro zakázku významné zkušenosti. Dále bychom chtěli upozornit, že u všech dimenzí referenčních zakázek je uvedeno „minimálně“, lze tedy případně splnit více referencí jednou zakázkou. Zadavatel znovu upozorňuje, že požadavky obsažené v Kvalifikační dokumentaci jsou zcela přiměřené charakteru a rozsahu veřejné zakázky. Hodnotu DN 400 jsme pro kvalifikační kritéria 7.1.a) zvolili z ohledem na prokázání zkušenosti s činnostmi spojenými s realizací shodné dimenze jako je v předmětu plnění. Hodnotu DN 250 jsme pro kvalifikační kritéria 7.1.b) zvolili z důvodu nejbližší nižší dimenze, ve které byl realizován dostatek zakázek a zároveň ji lze považovat za odpovídající větším dimenzím (odpovídající hmotnost jednotlivých dílů a souvisejících nároků na manipulaci a přesné postupy při instalaci, organizaci práce a BOZP) tak, abychom umožnili rozšířit okruh dodavatelů pro účast ve veřejné zakázce. Hodnotu DN 200 jsme pro kvalifikační kritéria 7.1.c) zvolili z důvodu prokázání zkušenosti uchazeče s řízením zakázky týkající se výstavby nového horkovodu s finanční hodnotou alespoň 100 mil. Kč bez DPH. Hodnotu DN 350 a DN 400 jsme pro kvalifikační kritéria 7.1.g) zvolili, dle svých odborných znalostí z obdobných zakázek, z důvodu prokázání zkušenosti vedoucího realizačního týmu – projektového manažera s potrubím i o těchto dimenzích.